

한전KDN(주)

주의요구 및 통보

제 목 ☆☆☆☆☆(작업원) 관리 및 운영 기준 미준수

소 관 부 서 ■■■■처(◇◇◇◇◇팀, ▷▷지사)

조 치 부 서 ■■■■처, ◀◀◀◀처(▶▶부)

내 용

1. 업무 개요

■■■■처(◇◇◇◇◇팀, ▷▷지사)는 ❖❖❖분야 사업 수행을 위해 ☆☆☆☆☆(이하 “작업원”이라 한다)을 ■■■·등록하여 사용하고 있으며, 작업원 사용 시 관련 규정에 따라 모집공고, 자격심사, 작업원 등록, ■■■■체결, 재계약(연장), 등록 유효기간 관리, 제경비 지급 및 관련 서류 보관 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제8조(직원의 의무)에 따르면 회사의 직원은 회사의 규정을 준수 하여야 한다고 되어 있다.

「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제5조(사용기간)에 따르면 ☆☆☆☆☆의 1회 사용 기간은 3개월 이하를 원칙으로 한다. 다만, 3개월 이상의 근로단절이 있거나 1개월 이상의 타 회사 근무경력을 증빙하는 서류를 제출한 경우에는 사용기간을 새롭게 산정할 수 있으며, 1회 사용기간이 3개월 이하인 범위에서는 횟수와 상관없이 계속 또는 반복하여 ■■■■을 체결하여 사용할 수 있도록 되어 있다.

같은 기준 제13조(사용결정)에 따르면 ☆☆☆☆☆의 사용은 본사 및 특수사업소의 경우에는 처, 실, 원, 센터의 장이, 지방사업소의 경우에는 지역본부장 또는 사업처장이 결정하여야 하며, 사용 시에는 사용목적, 사용기간, 인원, 직종 등을 정하여야 한다고 되어 있다.

또한 같은 기준 제15조(☐☐☐☐의 체결)에 따르면 ☆☆☆☆☆를 사용하고자 할 때에는 직접 대면을 통해 본인 여부 및 제출서류의 진위 여부를 확인한 후 ☆☆☆☆☆ ☐☐확인서와 표준☐☐☐☐☐☐☐☐를 ☐☐☐☐·☐☐☐☐하여야 하며, ☐☐☐☐☐☐ 체결 시 근로자의 공적 신분증 사본과 통장 사본을 제출받아야 한다. 또한 계약기간이 1개월 이상인 경우에는 계약 체결 후 3일 이내에 주민등록등본 및 건강보험자격득실확인서를 제출받도록 되어 있다.

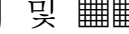
아울러 같은 기준 제16조(서류의 ☐☐☐☐ 및 보관)에 따르면 사용부서는 ☆☆☆☆☆ 표준☐☐☐☐☐☐☐☐, 작업일지, 출근부, 서약서, 개인정보 수집·이용 동의서, 근로자명부, 임금대장 등 ☐☐☐☐☐☐ 관련 서류를 ☐☐☐☐하여 3년간 보관하여야 한다고 되어 있다.

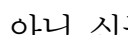
「작업원 운영 지침서」 4.1.4.(제경비)에 따르면 차량 작업투입에 따른 제경비는 차량등록증, 차량보험증(사용자의 보험 수혜 가능 여부 및 유효기간 확인), 고소작업차의 경우 고소작업대 안전검사합격증명서 등 관련 증빙자료를 확인한 후 지급하여야 한다고 되어 있다.

또한 같은 지침서 4.2(작업원 운영기준)에 따르면 작업원 신청자는 자격심사 전까지 자격증 사본, 신분증 사본, 경력증명서 또는 ☐☐☐☐보험가입증명서, 개인정보 처리 동의서, 이동식크레인 및 고소작업대 조종교육 이수 확인서 등을 제출하여야

하며, 작업원 등록 또는 해지 관련 자료는 3년간 보관하도록 되어 있다.

아울러 작업원 등록 유효기간은 원칙적으로 2년 운영하도록 되어 있다.

그리고 작업원을 사용하고자 하는 경우에는 직접 대면을 통해 본인 여부 및 계약 관련 서류의 진위 여부를 확인한 후 작업원으로 등록된 자와 작업원  확인서 및 를 하여 을 체결하여야 한다고 되어 있다.

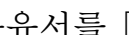
한편, 부는 모집공고를 통해 작업원을 다시 할 경우에는 신규 에 해당하므로 연장 이 아닌 신규 을 체결하여야 한다고 판단하고 있다.

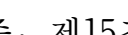
따라서 작업원 사용부서는 관련 규정에 따라  체결 시 필수서류를 징구하고 진위 여부를 확인하여야 하며, 작업원 재계약 및 재사용 절차, 등록 유효기간 관리, 작업원 등록 관련 서류 보관 의무 등을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 작업원 사용 절차 미준수 및 제경비 지급 관리 부적정

처 팀은 20xx년부터 20xx년까지 분야 작업원 사용과 관련하여 총 xx건의 모집공고를 실시하고, 서류전형 및 면접전형을 거쳐 작업원을 3개월 이하(최대 9개월 범위)로 사용하는 내부 결재를 시행하였다.

그러나 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제5조(사용기간)에 따라 ☆☆☆☆☆와 재계약을 할 경우 재계약(연장)사유서를 하여 사업소장의 승인을 받아야 하지만, 
처 팀은 20xx년부터 20xx년까지 일부 작업원에 대하여 최초 사용기간(3개월 이하) 종료 후 연장 을 체결하면서 재계약(연장)사유서를 하지 않았고 사업처장 승인도 받지 않은 것으로 확인되었다.

또한 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제15조(의 체결)에 따라 ☆☆☆☆☆로

부터 계약 체결 후 3일 이내에 주민등록등본 및 건강보험자격득실확인서를 제출
받아야 하지만, ■■■■처 ◇◇◇◇◇팀은 작업원 연장 ■■■■ 체결 시 건강
보험자격득실확인서를 계약체결 후 3일 이내에 제출받지 않았으며, 작업원 재사용 시
타사 근무경력 확인을 위한 서류를 계약체결 이후 상당 기간(xx일)이 경과한 후
사후 제출받아 타사 근무경력을 검증한 사실이 확인되었다.

아울러 「작업원 운영 지침서」 4.1.4.(제경비)에 따라 차량 제경비 지급 시 차량
등록증, 차량보험증(사용자의 보험 수혜 가능 여부 및 유효기간 확인) 등 관련
증빙자료를 확인한 후 지급하여야 한다.

그러나 작업원 차량에 대한 제경비 지급 과정에서 일부 차량보험증의 유효
기간이 경과한 상태였음에도 별도의 확인 없이 제경비를 지급한 것으로 확인되
었다.

그 결과 ■■■■처 ◇◇◇◇◇팀은 작업원 연장 ■■■■ 시 재계약(연장)
사유서를 미■■■■하였고, 건강보험자격득실확인서를 미징구하였다. 또한 경력 단절
및 타사 근로경력을 적시에 검증하지 않았으며, 제경비 지급 과정에서 작업원이
제출한 관련 서류의 유효성 및 진위 여부를 확인하지 않는 등 「☆☆☆☆☆ 관리
기준」 제5조, 제15조 및 「작업원 운영 지침서」 4.1.4.에서 규정한 ■■■■ 체결
및 제경비 기준을 위반하였다.

나. 작업원 등록 유효기간 만료 후 신규계약 절차 미이행

■■■■처 ◇◇◇◇◇팀은 「작업원 운영 지침서」 4.2(작업원 운영기준)에 따라
❖❖❖분야 작업원에 대하여 작업원 등록 유효기간을 2년으로 운영하고 있으며,
최초 신규 ■■■■ 체결 이후 등록 유효기간 내에서 3개월 단위로 연장 ■■■■을

체결하여 작업원을 사용하고 있다.

그러나 ■■■■처 ◇◇◇◇◇팀은 일부 작업원에 대하여 [표]와 같이 최초 모집공고에 따른 작업원 등록 유효기간(2년)이 만료되었음에도, 이후 실시한 모집공고를 통해 재■■■■하면서 신규 ■■■■을 체결하지 않고 기존 계약을 연장하는 방식으로 계속 사용한 것으로 확인되었다.

그 결과 ■■■■처 ◇◇◇◇◇팀은 작업원 등록 유효기간(2년)이 만료된 작업원을 신규 ■■■■ 체결 절차 없이 계속 사용하여 「작업원 운영 지침서」 4.2에서 규정한 작업원 등록 유효기간을 준수하지 않아 관련 규정을 위반하였다.

[표] 작업원 사용 시 ■■■■ 체결 현황

순번	관리번호	20xx년 모집공고			20xx년 모집공고			
		모집공고	등록기간	최초계약	모집공고	등록기간	최초계약	변경계약
- 음영 처리 -								

출처: 비정규직관리시스템 ☆☆☆☆☆(작업원) 자료 재구성(일부 발췌)

다. 작업원 등록 관련 서류 보관의무 미준수

■■■■처 >>지사는 20xx년부터 20xx년까지 ♣♣·❖❖❖분야 작업원 사용과 관련하여 총 xx건의 모집공고를 실시하였으며, 관련 규정에 따라 모집공고 시 필수서류를 제출받아 서류전형 및 면접전형을 거쳐 합격자를 ■■■■하였다.

그러나 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제16조(서류의 ■■■■ 및 보관) 및 「작업원

운영 지침서」 4.2(작업원 운영기준)에 따라 작업원 등록 또는 해지 관련 자료를 3년간 보관하여야 하지만, ■■■■처 >>지사는 작업원 모집 및 등록 과정에서 제출받은 등록신청서를 제외하고 자격증 사본, 신분증 사본, 경력증명서 또는 ■■■ 보험가입증명서 등 작업원 등록 관련 서류를 보관하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 ■■■■처 >>지사는 작업원 등록 관련 증빙서류를 적정하게 관리·보관하지 않아 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제16조 및 「작업원 운영 지침서」 4.2에서 규정한 서류 보관 의무를 위반하였다.

관계부서 의견

■■■■처는 가. 작업원 사용 절차 미준수 및 제경비 지급 관리 부적정과 관련하여 최초 작업원 ■■■■ 체결 시 계약 관련 서류를 확인하였으나, ■■■■ 이후 작업원과의 재계약 과정에서 건강자격보험득실확인서 등 일부 서류가 제출되지 않았고, 차량 제경비 집행에 필요한 차량보험 가입 기간 확인도 누락되었다고 설명하였다.

또한 나. 작업원 등록 유효기간 만료 후 신규계약 절차 미이행과 관련하여 업무처리 과정에서 신규계약과 연장계약 절차를 명확히 구분하지 못하였다고 설명하였다.

■■■■처 >>지사는 다. 작업원 등록 관련 서류 보관의무 미준수와 관련하여 작업원 등록 관련 서류 관리가 미흡하였음을 인정하고 향후 보관기준을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조사자 의견

가. 작업원 사용 절차 미준수 및 제경비 지급 관리 부적정과 관련하여 작업원

재계약 승인, 필수서류 징구 및 차량 관련 증빙서류 확인 등이 작업원 사용의 적정성을 확보하기 위한 절차임에도, ■■■■처 ◇◇◇◇◇팀은 재계약(연장)사유서 ■■■■ 및 재계약 승인 절차를 누락하고 필수서류를 적기에 징구하지 않았으며, 차량보험 유효기간도 확인하지 않고 제경비를 지급하는 등 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제5조, 제15조 및 「작업원 운영 지침서」 4.1.4.에 따른 ■■■■ 체결 및 제경비 기준을 준수하지 않아 관련 규정을 위반하였다.

나. 작업원 등록 유효기간 만료 후 신규계약 절차 미이행과 관련하여 작업원 등록 유효기간이 만료된 이후 모집공고를 통해 다시 ■■■■하는 경우 신규 ■■■■ 절차에 따라 신규 ■■■■을 체결하여야 함에도, ■■■■처 ◇◇◇◇◇팀은 기존 계약을 연장하는 방식으로 작업원을 계속 사용하는 등 「작업원 운영 지침서」 4.2에 따른 작업원 운영기준을 준수하지 않아 관련 규정을 위반하였다.

다. 작업원 등록 관련 서류 보관의무 미준수와 관련하여 작업원 등록 관련 서류를 관련 규정에 따라 일정 기간(3년) 보관하여야 함에도, ■■■■처 ▷▷지사는 작업원 관련 증빙서류를 보관하고 있지 않는 등 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제16조 및 「작업원 운영 지침서」 4.2에서 정한 서류 보관 의무를 이행하지 않아 관련 규정을 위반하였다.

조치할 사항

■■■■처장은 향후 ☆☆☆☆☆(작업원) 사용과 관련하여 유사·동일 사례가 재발하지 않도록 소속 직원에게 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」, 「작업원 운영 지침서」를 교육하기 바랍니다.(통보)

◀◀◀◀처장은

① 「☆☆☆☆☆ 관리 기준」 제15조, 제16조, 「작업원 운영 지침서」 4.2를 위반하여 작업원의 사용 절차를 미준수한 관련자에게 “주의” 및 “경고” 조치하기 바랍니다.

(주의)

② 작업원 사용 절차 미준수와 관련하여 소속 팀장, 지사장으로서 관리·감독을 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)

③ 비정규직관리시스템에서 계약기간 연장 등 근로조건 변경에 따라 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠을 출력하는 경우, 해당 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠의 ㉠㉠㉠㉠일이 실제 ㉠㉠㉠㉠일 기준으로 표시될 수 있도록 시스템 개선 방안을 마련하기 바랍니다.(통보)

< 관련자 >

소속	직급	성명 (사번)	담당 기간	귀책 사유	처분요구
- 음영 처리 -					